

עין משפט
גז מוצה

לג:

שנים ושלשה מקומות נמי מתחזי במנומר ופסול. אית ספרים דגרסי אדרבה כדאשכחן לקמן גבי עלתה חזוית ולפי אותה גירסא קשה דכי מסיק אלא אי איתמר הכי איתמר הוה מנזי לאסקוי איפכא אס מעטו כשר דאותו מיעוט ענבים הנשארים הוו במקום אחד דכי האי גוונא מסיק לקמן גבי חזוית אבל אי לא גרסינן אדרבה יטחא דמשמע ליה הסבדא שהכל שזה לענין ענבים אע"פ שחלוקין לענין חזוית:

לעולם בתר דאגדן וקסבר אגד הומונה בעלמא הוא. זו גירסת הקונטרס ואית ספרים דגרסי וקסבר גולג אין נריך אגד ואת"ל נריך אגד הומונה בעלמא הוא ולא יתכן כלל דאי נריך אגד אי"כ מיפסיל משום תעשה ולא מן העשוי אי ילפינן גולג מסוכה כדאמרינן לעיל (דף יא: ט):

תפשוט מינה דחוי מעיקרא לא הוי דחוי. לענין מלות דוקא כדפירש' לעיל וצעיא דנקטס נמי לא איפשיטא כדפיר' נמי לעיל: **מורה** ר"ש בפסיק רישיהו**ואימות**.עיקרמילתיהופר' אליעזר דמילה (שבת קלג). גבי בשר (א) אע"ג שיש שם צהרת יקון וא"ת בסוף פרק ספק אכל (כריתות דף כ: ושם) גבי חותה גחלים בשבת והוצערו מחליהן אמר דמאן דמחייב סבר לה כרזי יהודה דנצר שאין מתכוין ומאן דפטור כר"ש ועל כרחין פסיק רישיה הוא מדמחייב לרזי יהודה דנמילתא דלאו פסיק רישיה ליכא אלא איסורא בעלמא ואי"כ לר"ש אמאי פטור וי"ל דאין מתכוין דהתם היינו דאין חושש בהצטרעם לכך פטור לר"ש משום דהוי מלאכה שאינה זריכה לגופה כמו מופר גומא ואין נריך אלא לעפרה דפטור לר' שמעון אע"פ דפסיק רישיה הוא וכן הלז חלוון והפועטו צשילאי כלל גדול (שבת דף עה). וכן הא דמטני הכא דאית ליה הושענא יתירא היינו משום דלזו הוי מלאכה שאינה זריכה לגופה ואע"ג דאפילו לר"ש פטור אבל אסור הכא שרי משום מלוה ובפ"ק דכתובות (דף ו. ושם) גבי מסוכריא דמיתא הארכנו וצקונטרס פירש כאן דכי אית ליה הושענא אחריתי אין כאן תיקון כליו):

ואחת

אלא ערבי נחל של בעל ושל הרים מניין ת"ל ערבי נחל מכל מקום

לולב הגזול פרק שלישי סוכה

מנומר ופסול. דלאו הוה שהרי הענבים שחורות והעלין ירוקין. מנומר טז"ש צלע"ז: **אלא שהענבים שחורות**. שכבר התחילו לייבש ומשחירין ומתחלתן ירוקין **הס: מיני דהדס נינהו**. שמראיהן שזה לו ואינו נראה מנומר: **ואדומס כשחורות דמיין**. דלאו מין ירוק הוא וזהו שחירותן ולכשייבשו

מעט יותר יהיו שחורים: **דא"ר חנינא**. לענין דס נדה: **דס שחור**. בנאשה אדום הוא: **אלא שלקה**. לפיכך טמאיהו כדתנן (נדה דף יט.) חמשה דמים טמאין בנאשה האדום והשחור כו': **פשיטא**. אמאי נפסלי' לא מן העשוי יש כאן שהרי נאגד בהכשר ולא משום דחוי יש כאן שהרי לא קרא שם מלוה עליה בדחוי: **אלא בשר דאגדיה**. ואשמעי' האי תנא דלולב מסוכה לא ילפינן למיפסליה משום מן העשוי בפסול מיהו משום דחוי הוה לן למיפסליה שהרי נקרא עלייו שם הושענא פסולה בשעת אגידתו ומדמכשר ליה ש"מ דחוי מעיקרא לאו דחוי הוא ונפשוט מיהה פלגא דאיבעיא לן יש דחוי אכל מלות או אין דחוי נפשוט מהכא דדחוי מעיקרא לא אמרי' זה דחוי דחוי ולא הוי דחוי אא"כ נראה ציו"ט ואח"כ נדחה. כל שנראה קודם ציו"ט קרי דחוי מעיקרא: הכי גרסינן **לעולם בשר דאגדי' וקא סבר אגד הומונה בעלמא הוא**. אין אגודתו קריאת שם להיות חל עליו שם גולג פסול לדמות והלכך אפי' דחוי מעיקר' אין כאן עד שיקדש עליו היום ועודנו בפסולו דכיון דמטא זמן מלוה ולא חזי ליה מיקרי דחוי אבל מקמי הכי לאו דחוי הוא: **הא מעטינהו ציו"ט כשר**. ואע"ג דנאגד כבר דהא ציו"ט לא אגיד ליה ודאשחור ענבים אימת דאילו ירקות לא פסלי: **דחוי מעיקרא הוא**. דהא מטא זמן מלוה ולא חזי והוה ליה דחוי מעיקרא: **אלא דאשחור ציו"ט**. והרי נראה ציו"ט ונדחה כשהשחירו: **ש"מ כו'**. בתמ': **פספוט מיניה כו'**. דודאי דחוי מעיקרא עדיף מנראה ונדחה דמה שלא נראה למלוה מעולם עד עכשיו השתא הוא דמיתחזי והוי כקרבן שהוקדש עכשיו ומתחלתו מחוסר זמן היה אבל נראה למלוה ונדחה ממנה הוה ליה דחוי: **מסקן מנא**. שהיה פסול ומכשירו: **שלקטן**. לענבים הללו מן ההדס על מנת לאוכלן ואינו מתכוין להכשירו: **והא מוזי ר"ש בפסיק רישיה ולא ימוס**. באומר אחתוך ראש בהמה זו בשבת ואינו רואה שתמות דכיון דאי"א שלא

תמות כמתכוין חשיב ליה וכי אמרינן דבר שאין מתכוין מותר כגון גזול אסור כגון גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ ואע"ג דאיכא למיחש דלמא עביד חריץ כיון דלא מתכוין להכי ואפשר לגרירה בלא חריץ כי עביד נמי חריץ דהוי מלאכה גמורה לא מיתחייב אבל היכא דודאי עביד מודי: **לא זריכא דאית ליה הושענא אחריתו**. ולא נריך להאי הלכך אין כאן תיקון כלי דלא זריכא ליה לאכשורה ולא דמי השתא לפסיק רישיה דהתם איכא נטילת נשמה ממה נפשך והכא ליכא תיקון כלי אבל אי לא הוי אחריתי משוי ליה מנא דהא נריך להכי ואע"ג דלא מתכוין להכי אסור דהוי פסיק רישיה ולא ימות: **הוטר אגדו**. של גולג ציו"ט אוגדו בכריכה בעלמא. יכרוך האגד סביב ויתחבז ראשו בתוך הכרך כמו שאוגדין אגודת ירק ולא יקשור שני הראשים כאחד כשאר קשרים דקשר של קיימא מלכות הוא וזה של קיימא הוא שאינו חושש להתירו עולמית: **ואמאי**. דחקת ליה בכי האי גוונא: **ליענציה מיענצ**. והכי מקיים טפי ואיסור מלאכה ליכא דענינה לאו קשירה: **ר' יהודה היא כו'**. במסכת שבת (ד' קיג.) דתניא חבל דלי שנפסק אין קושרו אלא עונבו ר' יהודה אומר כורך עליו פוגדא או פסקיא ובלבד שלא יענצנו: **אי ר' יהודה קשר מעליא צעי'**. כדתניא לעיל שאינו אגוד פסול דגמר מאגודת אווז והאי לאו אגוד הוא: **האי תנא סבר לה כוותיה בחדא**. דענינה קשירה היא לענין שבת: **ופליג עליה**. בלולג דאין נריך אגד. שמעינן מהכא דבעינן בלולג קשר גמור שיקשור שני ראשי האגד והאוגדן כאגודה של ירק לאו אגד הוא ואפילו בבת דלפניג עליה דר' יהודה ואמרי לולג שאינו אגוד כשר מודו דמלוה לאוגדו כדתניא לעיל משום זה אלו ואוהו ואוקימנא כרבנן: **בתנא' ערבה גוולה ויבשה פסולה**. ללולג דלכס נכחלוו קאי: **של אשרה ושל עיר הנדחת פסולה**. דכיון דלשריפה קאי כחותי מיכתת שיעוריה: **כפפפה**. מין ערבה ועלה שלה עגול כדאמרינן לקמן ופסיל לה מקרא: **דמושה**. פלרי"א: **ושל בעל גדילה בשדה שלא על הנחל ובגמ' יליף דכשרה: בעל**. קרקע שאינה זריכה להשקות דסגי ליה במטר השמים כדאמרי' במשקין בית השלחין (מ"ק ד' ג.). בעל ליטנא דמיתבותא כמו כי יבעל בחור בתולה (שעה סב) ומתרגמינן ארי כמה דמתייתב עלם עם בתולתא. והאי דפליג להו במתני' דר' צבי ותני לולג באפי נפשיה והדס באפי נפשיה וכן ערבה וכן אתרוג ולא עירב ותני להו משום דיש בכל אחד מה שאין בחבצירו דאילו צניי הר הברזל לא שייך אלא בלולג וענביו מרובין מעליו לא שייך אלא בהדס וכפפפה לא שייכא אלא בערבה וערלה ותרומה לא שייכא אלא באתרוג הלכך אינטריכו ארבע צדי: **גב' ערבי נחל הגדילות על הנחל**. נחלי מים מלוה בזו ומיהו של בעל כשרה כדלקמן כדמכיר ערבי לשון רבים: **משוך**. ולא עגול פרט לפפפה: **ושל הרים**. ערבה של הרים ולא כפפפה: **ערבי מ"מ**. לשון רבים:

אבא

מסורת הש"ס

(א) לקמן לה: (ג) חולין מז: נדה כ, (א) שבת עה. קג. קי"א: קכ: קלג. קמג. [צ"ה לו.] כתובות ו. במכות כה, (ד) [שבת קיג. עירובין זא. קכ:]; (ה) [וע"י רש"י], (ו) [וע"ע מו"ק שבת מא: ד"ה מיחס].

❧

תורה אור השלם

- ↑ וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וְעֵנָף עֵץ עֵבֶת וְעֶרְבֵי נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים: ירקא כב מ

❧

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מודה וכו' גבי בשר ערלה חף על גב:

❧

לעזי רש"י

^{טז"ש (ט"ז"י).} מנומר. פלרי"א (פלצז"י א). מכרש.